

[기출][2018-1-1]거부처분에 대한 행정심판 청구 시 임시처분의 요건 및 사안에의 인용가능성 검토

【문제 1】 甲은 A 국 국적으로 대한민국에서 취업하고자 관련법령에 따라 2009 년 4 월경 취업비자를 받아 대한민국에 입국하였고, 2010 년 4 월 체류기간이 만료되었다. 乙은 같은 A 국 출신으로, 대한민국 국적 남성과 혼인하고 2015 년 12 월 귀화하였으나, 2016 년 10 월 협의이혼 하였다. 이후 甲은 2017 년 7 월 乙과 혼인신고를 하고, 2017 년 8 월 관할행정청인 X 에게 대한민국 국민의 배우자 (F-6-1) 자격으로 체류자격 변경허가 신청을 하였다. 그러나 甲은 당시 7 년여의 "불법체류"를 하고 있음이 적발되었고, 이는 관련법령 및 사무처리 지침(이하 "지침 등"이라 함)상 허가요건 중 하나인 "국내합법체류자" 요건을 결여하게 되어 X 는 2017 년 8 월 甲의 신청을 반려하는 처분을 하였다. 한편 甲과 乙은 최근 자녀를 출산하였다. 甲은 위 허가를 받지 못하면 당장 A 국으로 출국하여야 하고, 자녀 양육에 어려움을 겪는 등 가정이 파탄될 위험이 생기므로 위 반려처분은 위법하다고 주장한다. (50 점)

(물음 1) 만일, 甲이 X 의 반려처분에 불복하여 행정심판을 제기함과 동시에 임시처분을 신청하는 경우, 임시처분의 인용가능성에 관하여 논하시오. (20 점)